

1500596-07.2021.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: SANDRO RAFAEL BARBOSA PACHECO

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/03/2022

... o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 34), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu Marcio Junior Mariano em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

1ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Centro - CEP 09371-901, Fone: (11) 2388-6643, Mauá-SP - E-mail: maua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1500596-07.2021.8.26.0540

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2067424/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 16681863 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 382902/21/020 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 947/21/124 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 947/2021 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO, 2067424 - 01º DP MAUÁ-DR.ALFREDO GARBINO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MÁRCIO JÚNIOR MARIANO

Data da Audiência:

10/03/2022

Justiça Gratuita

Em 10 de março de 2022, às 13h30, em razão da pandemia de COVID-19 e em conformidade com o Provimento nº 2557/2020, do Egrégio Conselho Superior da Magistratura, bem como dos Comunicados nº 284 e 317 da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça e, ainda, da Resolução 314 do Conselho Nacional de Justiça, com intuito de possibilitar a prestação jurisdicional, e a não disseminação do novo coronavírus, realiza-se a presente audiência por meio virtual com o uso da ferramenta Microsoft Teams, testada previamente com os participantes do ato processual. Preliminarmente, o acusado e o Defensor reuniram-se em sala reservada, sem que nenhum outro participante tivesse acesso ao conteúdo do diálogo por intermédio de reunião, via Teams. A seguir, instalou-se formalmente a audiência sob a presidência do Exmo. Sr. Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, MM. Juiz de Direito,

comigo, escrevente infra-assinado e nomeado, nos autos em epígrafe. Presentes, remotamente, com a constatação de que estavam todos de fato acompanhando o ato em tempo real: o Ministério Público, representado pela Promotora de Justiça, Dra. Fabíola Castilho Soffner. Presente o réu Márcio Júnior Mariano. Presente o Defensor Público, Dr. Tales Pataias Ramos. Ausente a testemunha Inês Oliveira Costa do Nascimento. Iniciados os trabalhos, pela defesa foi manifestada a desistência da oitiva da testemunha Inês, o que foi homologado pelo MM, Juiz. Em seguida pelo MM. Juiz foi interrogado o réu. Dada a palavra às partes para requerimento de alguma diligência, nada foi requerido. A seguir, pelo MM. Juiz foi dito: "Não havendo outras provas a serem produzidas, declaro encerrada a instrução." Dada a palavra à Dra. Promotora de Justiça e posteriormente à Defesa, que se manifestaram, nos seguintes termos, cujas declarações e manifestações foram colhidas por meio audiovisual, nos termos do artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal, sendo armazenadas em pasta devidamente identificada no OneDrive até a extinção do processo, com disponibilização para as partes por meio de link de acesso. Em seguida o MM. Juiz proferiu a seguinte Sentença: "I - Relatório. MARCIO JUNIOR MARIANO, qualificado às fls. 18 e 24, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, nos dias 28 de fevereiro de 2021 e 09 de março de 2021 e nesta data, por volta de 23h:20min, na Avenida Marechal Agostinho dos Santos, nº 105, Jardim Miranda D'aviz, nesta cidade e comarca de Mauá, adquiriu, recebeu e conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, qual seja, o veículo VW Gol 1.0, placas ERY-0486-Mauá/SP, avaliado em R\$ 20.000,00 (fls. 74/75). Foi concedido ao acusado os benefícios da liberdade provisória, mediante aplicação das medidas cautelares (fls. 48/49). A denúncia foi oferecida (fls. 73) e recebida (fls. 76). O réu foi citado (fls. 108) e apresentou defesa preliminar (fls. 111/112). O recebimento da denúncia foi mantido, sendo designada teleaudiência, nos termos da Resolução 317 do Conselho Nacional de Justiça e do Comunicado 284 das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a concordância tácita das partes (fls. 114/118 e 162/166). Na audiência de instrução e julgamento, por meio de gravação audiovisual, foram inquiridas a vítima Rodrigo dos Santos (fls. 146/148) e a testemunha Vinicius Miniussi Maschio (fls. 146/148), e, por fim, procedeu-se o interrogatório do réu Marcio Junior Mariano (gravação audiovisual). Nas audiências, as partes desistiram da oitiva da testemunha Daniel Alves Ferreira (fls. 146/147) e Inês Oliveira Costado Nascimento (termo de audiência). Na fase extrajudicial, foram ouvidas as testemunhas Vinicius Miniussi Maschio (fls. 9), Daniel Alves Ferreira (fls. 10) e Ines Oliveira Costado Nascimento (fls. 11), a vítima Rodrigo dos Santos (fls. 12) e o réu Marcio Junior Mariano (fls. 16/17). A instrução foi encerrada (termo de audiência). A acusação em debates orais propugnou pela condenação do réu e o regime inicial fechado para o início de cumprimento das penas (gravação audiovisual). A defesa do réu Marcio Junior, em debates, requereu a improcedência da ação ou a desclassificação para receptação culposa. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena no mínimo legal, o reconhecimento da atenuante da confissão parcial, o regime aberto, a substituição por penas restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (gravação audiovisual). Auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2). Auto de reconhecimento de objeto (fls. 13). Auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15). Laudo de exame de corpo de delito (fls. 68/69). Folha de antecedentes (fls. 37/40 = 127/132) e certidão (fls. 33/35). II - Fundamentação. A ação penal é procedente. A materialidade do crime restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 68/69) e pela prova oral colhida em juízo. A autoria restou comprovada. Em juízo, a vítima Rodrigo dos Santos disse que: a) eu tive o veículo VW Gol 1.0, placas ERY-0486 furtado; b) eu estava ruim da pressão e cheguei na Santa Casa; c) eu lembro da segurança que me ajudou e quando eu sai da Santa Casa, por volta das onze horas da noite, o carro não estava mais lá; d) a polícia foi em casa lá pela meia noite e disse que encontrou o carro na Barão de Mauá; e) isso demorou uns dias; f) quando o carro foi encontrado, o seguro já iria me pagar; f) o seguro era da Ituran e eles

não conseguiram achar o carro (fls. 12 e 146/148). A testemunha Vinicius Miniussi Maschio, judicialmente, disse que: a) estávamos em patrulhamento normal, já era noite e o Gol estava estacionado na rua; b) o rapaz que foi preso, conversava pela janela do carro e tentou sair do local, mas foi detido; c) dentro do veículo, havia uma mulher, provavelmente com quem ele conversava; d) o furto tinha ocorrido por volta de uma semana, não foi tão distante, nem tão perto; e) ele disse que emprestou o veículo de um amigo, depois que havia comprado, depois que um rapaz numa festa havia lhe emprestado em uma festa, estas foram algumas das versões que ele deu, não nesta ordem, mas ele foi mudando a versão a todo o momento, nem sei qual versão ele deu na Delegacia; f) ele não apresentou documento; g) não conhecia o réu; h) acredito que o policial Daniel Alves Ferreira tem as mesmas informações que eu, pois estávamos juntos o tempo todo; i) a Senhora que estava no carro, parecia que estava alterada por álcool ou droga, e disse que era amásia dele, ele apareceu com o veículo e a chamou para sair, e não sabia a procedência do veículo (fls. 9 e 146/148). Por fim, o réu Marcio Junior Mariano, ao ser interrogado, em juízo, disse que: a) eu estava conduzindo o veículo Gol, mas não sabia que ele era produto de roubo; b) eu comprei ele de um rapaz chamado Fernando, dei R\$ 5.000,00 de entrada, mais 10 parcelas de R\$ 1.000,00; c) não sei o nome completo do Fernando; d) quando teve o auxílio, eu fiquei com o valor restrito de R\$ 3.800,00 e já tinha o restante; e) tinha somente o DUT e eu apresentei ele aos policiais, eles o pegaram no quebra-sol do veículo; f) não fugiu dos policiais; g) não fez vistoria do veículo; h) não comprou o veículo do Daniel, comprou ele do Fernando (gravação audiovisual e fls. 16/17). Pois bem, pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 1/2), auto de reconhecimento de objeto (fls. 13), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 14/15), laudo de exame de corpo de delito (fls. 68/69), como também pela declaração da vítima Rodrigo dos Santos (fls. 12 e 146/148) e pelos depoimentos das testemunhas Vinicius Miniussi Maschio (fls. 9 e 146/148), Daniel Alves Ferreira (fls. 10) e Ines Oliveira Costado Nascimento (fls. 11), os dois últimos que me utilizo subsidiariamente, nos termos do artigo 155 do Código de Processo Penal, e pela autodefesa do réu Marcio Junior Mariano (gravação audiovisual e fls. 16/17), foi comprovado que o réu Marcio recebeu e conduziu, o veículo VW Gol 1.0, placas ERY-0486/Mauá-SP, pertencente à vítima Rodrigo dos Santos, que havia sido furtado no dia 28/02/2021 (fls. 3/4 e 146/148). No dia 09 de março de 2021, o réu estava parado ao lado do veículo Gol, estacionado no local dos fatos, ocasião em que tentou empreender fuga ao avistar as testemunhas Vinicius e Danilo, que são policiais militares, mas ao realizarem a abordagem, no interior do veículo estava a testemunha Inês Oliveira Costado Nascimento, que é companheira do réu, bem como foi constatado que o veículo era produto de furto. O réu dirigiu-se a um local escuro, mas foi detido. Desta maneira, caberia à defesa do réu Marcio, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, comprovar a boa-fé, por meio da aquisição lícita do bem. Caso contrário, estar-se-ia atribuindo à acusação uma prova diabólica, qual seja, a de comprovar que o réu não sabia da origem ilícita do veículo. Friso que a prova quanto à origem ilícita da coisa da receptação dolosa é indiciária, circunstancial, nos termos do artigo 239 do Código de Processo Penal, porque não é possível ingressar na mente do réu para saber se ele tinha ou não ciência da procedência espúria do bem. Vale dizer, essa prova é da defesa, demonstrando de quem o veículo foi adquirido, a comprovação do pagamento etc., e, neste ponto, a defesa do réu Márcio não se desincumbiu, aliás, ele não tinha documento de propriedade ou posse lícita, bem como comprovação do registro e do licenciamento, comprovação do pagamento do I.P.V.A. ou qualquer outro documento referente ao veículo e apresentou várias versões sobre a forma de como o veículo está em sua posse para a testemunha Vinicius (fls. 146/148), além de nesta audiência ter dito que adquiriu o veículo do Fernando (gravação audiovisual), contradizendo-se, pois

na fase extrajudicial disse que adquiriu o veículo do Danilo (fls. 16/17), ou seja, não há que se falar em receptação culposa. Neste sentido a jurisprudência: "RECEPTAÇÃO - materialidade - prova do pressuposto, ser o bem produto de crime - res apreendida com o apelante que não é o autor do crime precedente. RECEPTAÇÃO - autoria - demonstrada à posse do bem pelo auto de apreensão e depoimento de

policiais - validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado - a apreensão da res furtiva com o acusado inverte o ônus de prova e impõe à defesa demonstrar posse de boa-fé sob pena de ter-se por provada a autoria - inteligência do art. 156 do CPP. DOLO - demonstrado pela prova oral que o apelante sabia que a res produto de crime anterior - elementos externos utilizados para a comprovação do animo do agente. PENA - base fixada no mínimo legal - na segunda fase a pena foi aumentada pela agravante da reincidência - na terceira fase ausentes causas especiais de aumento ou diminuição da pena - manutenção. REGIME - regime aberto dado o quantum da pena - necessidade. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS - manter o afastamento por outro fundamento - uso de argumento não utilizado na r. sentença - diferença entre fato processual e fato penal - proibição, pelo princípio da correlatividade, de alteração no aspecto horizontal - possibilidade de alteração no tocante à profundidade - princípio do tantum devolutum quantum appellatum restrito ao objeto da impugnação e não aos fundamentos utilizados - restrição existente tão somente para o respeito ao princípio do non reformatio in pejus - precedentes das Cortes Superiores - improvimento ao recurso, com determinação." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001003-02.2013.8.26.0368; Relator (a): Lauro Mens de Mello; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Monte Alto - 1ª Vara; Data do Julgamento: 01/02/2018; Data de Registro: 08/02/2018). "Apelação. Receptação dolosa. Sentença condenatória. Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para a responsabilização penal do apelante. 2. A prova do dolo no crime de receptação é essencialmente indiciária, tomando-se em conta as circunstâncias em que se deu a ação do agente. 3. Penas que não comportam alteração. Recurso improvido." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0001900-02.2016.8.26.0602; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/02/2018; Data de Registro: 15/02/2018). "APELAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. Imputação do delito tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal. Sentença condenatória. Pleito de absolvição por insuficiência probatória e de reavaliação da dosimetria penal. Irresignações acolhidas em parte. Materialidade e autoria comprovadas pelo conjunto probatório que inviabiliza o reconhecimento da tese de absolvição por insuficiência de provas. Declarações da vítima. Em ilícitos patrimoniais, a palavra da vítima é de suma valia. Testemunhos de agentes policiais. Inquestionável eficácia probatória especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório. Circunstâncias da investidura na posse da coisa que revela a ciência da origem espúria do bem. Receptação que, via de regra, é praticada às ocultas, impondo-se a consideração da prova indiciária para a comprovação do dolo. Tipicidade da conduta. Inaplicabilidade do denominado "princípio da insignificância". Condenação mantida. Dosimetria da pena que, no entanto, comporta alteração. Compensação entre agravantes e atenuantes em favor do sentenciado confesso. Possibilidade. Precedentes desta Colenda Câmara. Mantido o regime inicial semiaberto que melhor se ajusta ao caso. Súmula n. 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO." - (grifei) - (TJSP; Apelação 0000645-63.2016.8.26.0099; Relator (a): Camargo Aranha Filho; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Bragança Paulista - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 30/01/2018; Data de Registro: 01/02/2018). Portanto, pelas provas colhidas nos autos, é de rigor a condenação do réu Marcio Junior Mariano, pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Márcio Junior Mariano. Observando o artigo 68 do Código Penal, passo a fixar à pena. Na primeira fase da aplicação da pena, parte-se do mínimo legal (1 ano de reclusão e 10 dias-multa), a pena permanece inalterada, porque as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao réu (fls. 33/35 e 37/40 = 127/132). Na segunda fase da aplicação da pena, não existem atenuantes a serem apreciadas. No entanto, existe uma agravante, pois o réu é reincidente pelo crime de tráfico de drogas (fls. 34), razão pela qual aumento sua pena em 1/6, totalizando 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Na terceira fase de aplicação da pena, não há causas de aumento ou de diminuição a serem apreciadas, motivo pelo qual torno definitiva a pena do réu

Marcio Junior Mariano em 1 ano e 2 meses de reclusão, e 11 dias-multa. Outrossim, fixo o valor do dia-multa, no mínimo legal (1/30 avos do salário mínimo), em virtude de não haver nos autos elementos que comprove ter o réu capacidade econômica suficiente para arcar com um valor superior (fls. 19/20). O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, pois, apesar de a pena ser inferior a oito anos e as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal serem favoráveis a ele, o réu é reincidente, conforme já fundamentado na segunda fase de aplicação da pena (fls. 37/40 = 127/132 e 33/35), motivo pelo qual não substituo a pena dele, nem suspendo a pena, segundo dispõe o artigo 44, inciso II e III, e § 3º, e 77, inciso I e II, ambos do Código Penal, como também entendo não ser socialmente recomendável a substituição da pena, porque ele foi condenado por um crime de tráfico de drogas e estava receptando um veículo. III - Dispositivo. Em razão do exposto, CONDENO o réu MARCIO JUNIOR MARIANO (R.G. nº 44.191.843 - filho de Carlos Domingos Mariano e Maria Estelia Candida Mariano - fls. 18 e 24), pela prática do crime de receptação dolosa simples, prevista no artigo 180, caput, do Código Penal, contra a vítima Rodrigo dos Santos, a 1 ano e 2 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além de 11 dias-multa, sendo cada dia multa no valor de 1/30 avos do salário mínimo. O réu arcará com as custas do processo, no valor de 100 UFESPs, consoante determina o artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual Paulista nº 11.608/09, mas o isento em virtude de estar sendo representado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, pois estão ausentes os fundamentos da prisão preventiva. De mais a mais, o réu aguardou todo o trâmite processual solto (fls. 48/49). Após o trânsito em julgado, caso mantida esta condenação: a) lance-se o nome do réu no sistema informatizado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo; b) oficie-se à Justiça Eleitoral, consoante determina o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) archive-se o processo. Autorizo cópias reprográficas. Registre-se. Publique-se. Intime-se. Comunique-se. Sentença publicada em audiência. Saem os presentes intimados."Pelo Dr. Defensor Público e pelo réu foi dito que manifestam o desejo de recorrer da Sentença proferida. Pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso requerido pela Defensoria Pública e pelo réu. Dê-se vistas dos autos à Defensoria para apresentação das razões. Após, vistas ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões. Regularizados, subam ao órgão ad quem. O Ministério Público manifestou o desejo de não recorrer, transitando em julgado nesta data para a acusação. NADA MAIS. O presente termo segue assinado eletronicamente pelo juiz, deixando de ser assinado pelas partes em virtude do processo ser digital (Capítulo XI (Do processo eletrônico), Seção VI, Subseção XV, artigo 1269, parágrafo 1º e artigo 1270, parágrafo 1º, das NSCGJ), sendo facultada cópia impressa devidamente assinada pelas partes. Eu, Jaqueline Passos do Sacramento Tavares, Matrícula 371.351, Escrevente, digitei.